

1500266-09.2021.8.26.0411

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Antonio Menegatti

Comarca: Pacaembu

Foro: Foro de Pacaembu

Vara: 2º Vara

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93, Rua Juliana, 188, Casa 4, Parque dos Camargos, CEP 06436-350, Barueri - SP:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93, Rua Juliana, 188, Casa 4, Parque dos Camargos, CEP 06436-350, Barueri - SP

Réu:

RHYAN GREGORY ZANOVELI GONÇALVES, (Alcunha: ALANA), RG 56879467, pai JOEL DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pacaembu

Foro de Pacaembu

2º Vara

Avenida São João, 1361, Pacaembu - SP - cep 17860-000

SENTENÇA

CONCLUSÃO

Na referida data abaixo, faço conclusos estes autos ao(à) Exmo(a). Sr. Dr.(a) Rodrigo Antonio Menegatti - Juiz(a) de Direito da comarca de Pacaembu.

Processo nº:

1500266-09.2021.8.26.0411

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93, Rua Juliana, 188, Casa 4, Parque dos Camargos, CEP 06436-350, Barueri - SP:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93, Rua Juliana, 188, Casa 4, Parque dos Camargos, CEP 06436-350, Barueri - SP

Réu:

RHYAN GREGORY ZANOVELI GONÇALVES, (Alcunha: ALANA), RG 56879467, pai JOEL DA SILVA GONÇALVES, mãe PRISCILA ZANOVELI, Nascido/Nascida 10/04/2000, com endereço à VICINAL PREFEITO KOUITIRO SATO, 7, CDP I, RURAL, VICINAL PREFEITO KOUITIRO SATO, Pacaembu - SP

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Antonio Menegatti

VISTOS.

RHYAN GREGORY ZANOVELI GONÇALVES qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 04 de março de 2021, por volta das 14h59min, no Centro de Detenção Provisória I de Pacaembu, o acusado trazia consigo, tendo introduzido em seu corpo, para fins de entrega a terceiros, 301,3g de cocaína em 01 invólucro.

A denúncia (fls. 29/31) veio instruída com o Boletim de Ocorrência (fls. 04/05),

auto de exibição/apreensão (fls. 06) e Laudo Pericial (fls. 14/16).

Defesa prévia às fls. 57/58.

Denúncia recebida às fls. 175/176.

Durante a instrução procedeu-se as oitivas das testemunhas de acusação, bem como o interrogatório do réu (fls. 63/65).

Na fase de alegações finais, o representante do Ministério Público, postulou a total procedência dos pedidos formulados na denúncia (fls. 97/100 e 133/134).

A defesa, por seu turno, pleiteou a absolvição do réu alegando que não há prova segura nos autos que demonstre que a substância encontrada com o acusado fosse cocaína. (fls. 104/110).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

A acusação é procedente.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 06, laudo pericial de fls. 14/16, tendo constatado a presença de cocaína no material apreendido, bem como diante da prova oral colhida nos autos.

A autoria também é indubitosa.

Da oitiva das testemunhas e do interrogatório do réu.

Destaca-se que todas as oitivas foram realizadas por meio de mídia audiovisual.

A testemunha de acusação MATHEUS RAFAEL FERREIRA (A.S.P), disse em juízo que:

“Na data dos fatos, a gente estava recebendo os presos devido a troca de perfil da unidade, e como de costume, prosseguimento de segurança, os presos na entrada são submetidos ao aparelho de scanner corporal. Eu estava com um aparelho, e a hora que passou o detento Rhyhan Gregory a gente detectou uma imagem suspeita e solicitamos para que ele passasse novamente, nesse momento ele disse que não tinha nada com ele e que não desejaria passar novamente no scanner. Tivemos uma conversa extensa e cansativa até que ele confessou que tinha dentro do seu corpo um invólucro que ele denominou ser sal [...] ele estava vindo de outro período, foi no ato de inclusão, a gente tinha trocado o perfil populacional da nossa unidade e estavam chegando presos oriundos de outras unidades [...] quando ele confessou que tinha algo no seu corpo, ele retirou o que tinha e entregou pro diretor de segurança que me entregou pra gente abrir os procedimentos necessários e encaminhou para a delegacia de polícia [...] não fui eu quem encaminhei, abrimos o procedimento e posteriormente é encaminhado para a delegacia.”

A testemunha de acusação, LUIZ ADOLFO NUNES DE ANDRADE, relatou que:

“O preso Rhyhan Gregory veio de remoção de outra penitenciária pra nós e no momento do desembarque da viatura nós fizemos o procedimento de revista e scanner corporal onde foi localizado o invólucro com substância esbranquiçada. Foi encaminhado pra perícia, pra Polícia Civil e foi identificado como sendo cocaína.”

O réu, RYAN GREGORY ZANOVELI GONÇALVES, ao ser interrogado, disse que:

“Não, cocaína não [...] eu estava em Guareí, lá quando paga ovo cozido, paga sal também, um pacotinho de sal para cada cela e eu pedi esse pacotinho para guardar

comigo porque o guarda disse que passaríamos em Pinheiros e lá falaram que vendia sal, e eu por não ter dinheiro optei por esconder esse sal dentro do meu corpo e levar para a unidade, só que quando eu que não era Pinheiro e era aqui, vi que não tinha mais o que eu fazer, só que era sal, realmente tinha algo introduzido no meu corpo, só que cocaína não, primeiro porque não sou usuário de cocaína e segundo que a grama da cocaína no lugar que eu me encontro é R\$150/200 reais e eu não tenho recursos [...] eu não posso afirmar que fizeram algo para o sal virar cocaína aqui e nem na delegacia, então só estou contando o que aconteceu porque eu afirmar que alguém forjou também não consigo, não tenho prova.”

Passa-se à análise do delito.

A materialidade do delito encontra-se provada por meio do boletim de ocorrência às fls. 04/05, pela oitiva das testemunhas, bem como por meio do auto de exibição/apreensão de fls. 06 e laudo pericial de fls. 14/16.

Ademais, a quantidade de entorpecente encontrado e, repiso, a forma de acondicionamento se coadunam perfeitamente com a traficância.

Deixo frisado também que os relatos dos agentes Luiz Adolfo Nunes De Andrade e Matheus Rafael Ferreira merecem total credibilidade, não só por coerente com os demais elementos dos autos, mas também porque em nenhum momento foram colocados em dúvida.

É de se consignar, neste momento, que são dignos de créditos os depoimentos dos funcionários, eis que não se extrai dos autos qualquer indicio de que seus objetivos seriam o de incriminar injustamente o acusado.

Nesse sentido:

Conforme jurisprudência, o depoimento de agentes de segurança, especialmente quando prestado sob o crivo do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não cabendo sua desqualificação pelo só fato de emanar de agente estatal incumbido, por dever de ofício, da repressão criminosa (STF HC n. 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96).

“Tribunal de Justiça de São Paulo. ENTORPECENTE - Tráfico - Alegação de insuficiência de provas, ausência de testemunhas civis, intenção dos policiais em incriminar o réu e de que somente os testemunhos destes serviriam para embasar o decreto condenatório - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos, de policiais militares, coerentes e firmes que merecem total credibilidade, uma vez que amparados nas provas dos autos - Quantidade e forma de acondicionamento da droga (95 papелotes) demonstrado o intuito mercantil - Simples porte, ademais, que se mostra suficiente para configurar o delito - Alegação de fragilidade probatória refutada - Condenação mantida - Recurso não provido”. (Apelação Criminal n. 278.129-3 - Tatuí - 6ª Câmara Criminal - Rel.: Debatin Cardoso - 07.10.99 - V. U.).

Desta forma, nada há que subtraia a credibilidade dos depoimentos prestados pelos funcionários.

Assim, impõe-se o reconhecimento da prática do delito previsto no artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena

Na primeira fase, atendendo o disposto no art. 59 do Código Penal e artigo 42, da Lei 11.343/06, fixo a pena em seu mínimo legal, considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis alheias ao tipo, ou seja, 05 anos de

reclusão e pagamento de 500 dias-multa, para o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Na segunda fase, resta presente a agravante de reincidência (fls. 128), prevista no artigo 61, I, do Código Penal. Dessa forma, agrava-se a pena em 1/5 (um quinto), que corresponde a 01 ano da pena fixada na primeira fase e 100 dias multa, totalizando a pena de 06 anos e 600 dias-multa.

Considerando-se a prática no interior de estabelecimento penal, eleva-se a reprimenda para 07 anos de reclusão e pagamento de 700 dias multa.

Torno a reprimenda definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, não sendo caso de substituição da pena privativa de liberdade, dada a gravidade da infração penal.

Em vista da condição econômica do réu, o valor diário da multa corresponde ao mínimo legal.

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, e assim o faço para:

CONDENAR o réu RHYAN GREGORY ZANOVELI GONÇALVES, como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 07 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa, com valor diário da multa correspondente ao mínimo legal.

O réu poderá apelar no regime em que se encontra.

Transitada esta em julgado seja oficiado ao TRE para suspensão dos direitos políticos.

Arbitro honorários no patamar máximo ao advogado nomeado, expedindo-se, oportunamente, certidão.

Custas nos termos do disposto no artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03 c.c. o artigo 12 da Lei nº 1060/50.

P.I.C

Pacaembu, 07 de novembro de 2022.